

<제7장 유지 및 이직관리.제5절 노사관계관리>

I. 노사관계관리의 의의

1. 노사관계관리의 개념

- 노사관계관리는 조직이 종업원(노동)과 사용자(경영) 간의 관계를 규율하고 조정하며, 발생 가능한 갈등을 최소화하고 협력을 증진시키기 위해 수행하는 모든 활동을 의미한다. 이는 법적, 제도적, 비제도적 모든 측면을 포괄한다.

2. 노사관계관리의 목적

(1) 평화적 갈등 해결

- 노사 간의 이해 상충으로 인해 발생하는 갈등을 합법적이고 평화적인 방법으로 해결하여 생산 활동의 안정성을 확보한다.

(2) 협력 증진 및 생산성 향상

- 상호 신뢰를 바탕으로 한 협력 관계를 구축하여 종업원의 조직 몰입을 높이고 생산성을 향상시킨다.

(3) 법적 준수 및 안정성 확보

- 노동 관계 법령을 철저히 준수하여 법적 리스크를 최소화하고, 예측 가능한 범위 내에서 노사 관계의 안정성을 유지한다.

3. 노사관계관리의 특성-노사관계의 양면성

- 노사관계는 본질적으로 양면성을 가진다.

(1) 이해 상충 관계(갈등적 측면)

- 사용자는 이윤 극대화를 추구하고, 종업원은 임금 인상과 노동 조건 개선을 추구하므로, 경제적 이익 분배에 있어서 본질적인 갈등이 존재한다.

(2) 이해 일치 관계(협력적 측면)

- 조직의 생존과 발전 없이는 종업원의 고용과 보상도 불가능하므로, 조직의 성공이라는 공통 목표에 대해서는 이해가 일치하는 협력 관계를 형성한다.

II. 노동조합

1. 노동조합의 의의

- 노동조합은 근로자가 주체가 되어 근로조건 유지·개선 및 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 목적으로 조직하는 자주적인 단체를 의미한다. 이는 근로자가 사용자 측에 대해 집단적인 교섭력을 확보하기 위한 조직이다.

2. 노동조합의 기능

(1) 경제적 기능

- 단체교섭을 통해 임금, 근로시간, 복리후생 등 근로조건을 개선하고 근로자의 경제적 이익을 대변한다.

(2) 정치적 기능

- 법규, 제도, 정책 등에 영향을 미치기 위해 정치 활동을 수행함으로써 근로자의 사회적·정치적 지위를 향상시킨다.

(3) 사회적 기능

- 조합원들 간의 친목 도모, 정보 교환, 문화 활동 등을 통해 근로자의 사회적 욕구를 충족시키고 연대 의식을 강화한다.

(4) 경영 참여 기능

- 노사 협의회 등을 통해 경영 의사 결정에 참여하여 근로자의 의견을 반영하고 경영의 합리화에 기여한다.

3. 노동조합의 조직형태

(1) 직업별 조합(Craft Union)

- 동일한 직업이나 숙련을 가진 근로자들이 산업이나 사업장을 초월하여 조직하는 형태이다. (예 : 특정 기술공 조합)

(2) 산업별 조합(Industrial Union)

- 동일 산업에 종사하는 모든 근로자(숙련, 비숙련 불문)가 조직하는 형태이다. (예 : 금속 산업 노동조합)

(3) 기업별 조합(Enterprise Union)

- 하나의 특정 기업(사업장)에 종사하는 근로자들이 조직하는 형태이다. 우리나라에서 가장 흔한 조직 형태이다.

(4) 일반 조합(General Union)

- 직업, 산업, 기업에 관계없이 모든 근로자가 가입할 수 있도록 조직한 형태이다.

III. 쉼제도

1. 쉼제도의 개념

- 쉼제도는 노동조합이 사용자로부터 고용 조건과 관련하여 노동조합에 대한 가입 및 탈퇴와 관련된 특정한 권한을 인정받는 제도로서, 주로 단체협약을 통해 설정된다.

2. 쉼제도의 유형

(1) 유니언숍(Union Shop)

- 근로자는 고용될 때는 조합원일 필요는 없으나, 일정 기간 내에 노동조합에 의무적으로 가입해야 하며, 가입 후에는 조합원 자격을 유지해야 하는 제도이다. 우리나라에서 가장 일반적인 형태이다.

(2) 클로즈드숍(Closed Shop)

- 근로자는 고용될 때부터 이미 노동조합의 조합원이어야 하며, 조합원 자격을 상실하면 고용 관계도 종료되는 가장 강력한 형태이다. 우리나라에서는 부당노동행위로 금지된다.

(3) 오픈숍(Open Shop)

- 근로자의 노동조합 가입 여부가 자유로운 형태이며, 조합원이든 비조합원이든 동등한 근로조건이 적용된다.

(4) 에이전시숍(Agency Shop)

- 조합원 여부와 관계없이 단체교섭의 혜택을 받는 근로자는 조합비에 상응하는 일정 금액을 노동조합에 지불해야 하는 제도이다.

3. 체크오프시스템(Check Off System)

- 체크오프시스템(Check Off System, 임금 공제)은 사용자가 근로자의 임금에서 노동조합비를 일괄적으로 공제하여 노동조합에 전달하는 제도이다. 이는 노동조합의 재정 확보와 운영 편리성을 증진시키는 기능을 한다.

IV. 노사협력제도

1. 노사협력제도의 의의

- 노사협력제도는 노사 간의 대립적 관계를 지양하고 공동의 이익을 증진시키기 위해 상호 대화, 교섭, 합의를 통해 문제를 해결하고 협력 관계를 구축하는 모든 제도적 장치를 의미한다.

2. 단체교섭

(1) 개념

- 노동조합과 사용자 또는 사용자 단체가 임금, 근로시간 등 근로조건에 관한 사항을 집단적으로 협의하고 결정하기 위해 만나는 제도이다. 이는 노동조합의 가장 중요한 활동이다.

(2) 교섭권한

- 노동조합은 근로자를 대표하여 단체교섭을 할 권한이 있으며, 사용자는 이에 대해 성실하게 응할 의무를 갖는다.

3. 단체협약

(1) 개념

- 단체교섭의 결과로 노사가 서면으로 합의한 문서이다. 이는 노사 간의 근로조건 및 기타 사항에 대한 법적 구속력을 가진 합의이다.

(2) 주요 내용

- 임금, 근로시간, 징계, 해고 기준 등 규범적 부분과 조합 활동, 쉼제도, 노사협의회 등 채무적 부분으로 구성된다.

(3) 법적 효력

- 단체협약은 규범적 부분에 대해 법률적 효력을 가지며, 취업 규칙이나 개별 근로 계약에 우선하여 적용된다.

4. 노동쟁의(Labor Disputes) 및 조정

(1) 노동쟁의

- 노동조합과 사용자 간에 단체교섭이 결렬되어 자율적인 해결이 어려운 경우, 쟁의행위로 나아갈 수 있는 대립 상태를 의미한다.

(2) 쟁의행위

- 노사 관계 당사자가 주장 관철을 목적으로 행하는 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위(예 : 파업, 태업, 직장 폐쇄 등)를 말한다.

(3) 조정 제도

- 노동쟁의가 발생했을 때 노동위원회 등 제3의 공적 기관이 개입하여 조정, 중재, 긴급 조정 등의 절차를 통해 분쟁을 해결하도록 돕는 제도이다.

V. 부당노동행위

1. 부당노동행위의 의의

- 부당노동행위는 사용자가 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권 등 노동 3권을 침해하는 행위를 의미한다. 이는 노동조합 및 근로자의 자주적 활동을 보장하기 위해 노동조합 및 노동관계조정법에서 금지하고 있는 행위이다.

2. 부당노동행위의 종류[노조법 제81조]

(1) 불이익 취급

- 근로자가 노동조합에 가입하거나 활동한 것을 이유로 해고, 징계, 불리한 대우 등 불이익을 주는 행위이다.

(2) 반조합 계약

- 근로자에게 노동조합에 가입하지 않을 것 또는 탈퇴할 것을 고용 조건으로 강요하는 행위이다. 다만, 유니언숍 협정은 예외적으로 허용된다.

(3) 단체교섭 거부

- 정당한 이유 없이 노동조합과의 단체교섭을 거부하거나 해태하는 행위이다.

(4) 지배 및 개입

- 근로자가 노동조합을 조직·운영하는 것에 대해 사용자가 운영비 원조 등을 통해 지배하거나 개입하는 행위이다.

(5) 보복적 구제 신청 방해

- 근로자가 노동위원회에 구제 신청을 하거나 증언하려 한 것을 이유로 불이익을 주는 행위이다.

VI. 경영참가제도

1. 경영참가제도의 의의

- 경영참가제도는 종업원 또는 노동조합이 경영의 의사 결정 과정에 직접 또는 간접적으로 참여하여 자신의 의견을 반영하고 경영의 성과를 공유하는 제도적 장치를 의미한다.

2. 경영참가제도의 역사

- 경영참가제도는 19세기 후반 유럽에서 산업 민주주의의 이념 하에 시작되었으며, 20세기 중반 이후 독일의 공동 결정제 등을 통해 제도화되었다. 한국에서는 노사협의회 제도가 대표적인 형태로 자리 잡았다.

3. 경영참가제도의 확산배경

(1) 산업 민주주의 실현

- 근로자의 인간다운 삶과 자율적인 참여 권리를 인정하여 조직 내 민주주의 이념을 실현하기 위함이다.

(2) 노사 협력 증진

- 노사 간의 정보 공유와 대화를 통해 불신을 해소하고 협력 관계를 구축하기 위함이다.

(3) 경영 합리화 및 생산성 향상

- 근로자의 창의적인 아이디어와 직무 지식을 경영에 반영하여 의사 결정의 질을 높이고 생산성을 향상시키기 위함이다.

4. 경영참가의 종류

(1) 간접 참가(제도적 참가)

① 노사협의회

- 근로자 참여 및 협력증진에 관한 법률에 근거하여 노사가 동수(同數)로 구성되어 생산성, 교육 훈련, 고충 처리 등 비(非)근로조건 사항에 대해 협의하고 의견을 교환하는 제도이다.

② 이사회 참가

- 독일의 공동 결정제와 같이 노동조합 대표가 이사회 구성원으로 참가하여 최고 경영 의사 결정에 참여하는 형태이다.

(2) 직접 참가(비제도적 참가)

① 작업장 수준의 참가

- 제안 제도, 품질 분임조(QC Circle) 등 종업원이 자신의 작업 환경 및 업무에 관한 문제 해결에 직접 참여하는 형태이다.

② 재산 참가

- 종업원 지주제(ESOP) 등을 통해 종업원이 주식을 소유하여 조직의 성과와 책임을 공유하는 형태이다.

5. 경영참가에서의 유의점

(1) 노사협의회와 단체교섭의 관계

- 노사협의회는 경영 참여 및 협력에 초점을 두어 근로조건 외의 사항을 협의하며, 단체교섭은 근로조건에 대한 법적 구속력을 갖는 합의를 목표로 하므로, 두 제도의 역할과 기능을 명확히 구분해야 한다.

(2) 진정성 확보

- 경영참가는 형식적 절차에 그치지 않고, 실질적인 정보 공유와 권한 위임을 통해 종업원의 진정한 참여를 이끌어내야 한다.

6. 경영참가제도의 장단점

(1) 장점

- 협력적 노사 관계 구축, 의사 결정의 질 향상, 종업원의 동기 부여 및 책임 의식 증대, 이직률 감소 등의 이점이 있다.

(2) 단점

- 의사 결정 과정이 장기화되어 경영의 효율성이 저하될 수 있으며, 노동조합이 경영 실패의 책임을 공유하게 되는 등의 위험이 있다.

VI. 결론

- 노사관계관리는 이해 상충과 이해 일치의 양면성을 가진 노사 관계를 안정적으로 유지하고 협력을 증진시키는 핵심 활동이다. 노동조합을 통해 근로자는 집단적인 교섭력을 확보하며, 단체교섭과 그 결과인 단체협약은 근로조건을 규율하는 주요 제도이다. 사용자는 근로자의 노동 3권을 침해하는 부당노동행위를 금지해야 하며, 나아가 노사협의회와 같은 경영 참가 제도를 통해 근로자를 경영 의사 결정에 참여시켜 노사 협력을 극대화하고 생산성을 향상시켜야 한다.